

12 Decisiones de Apertura Resueltas

Bonus del pack «Cómo Montar una Pastelería» · con los datos de las ocho herramientas Excel

John Guerrero · Al Chef Pro · aichef.pro

Doce decisiones que hay que tomar antes de abrir una pastelería y que casi nunca se resuelven con un número: comprar el abatidor o esperar, abrir con veinte referencias o con cuarenta, aceptar el primer encargo de comunión sin histórico, empezar en casa dentro de la legalidad, firmar el primer contrato con otra tienda. Cada una con su contexto, sus opciones, el criterio con el que se decide, la celda del pack que la resuelve y la norma que aplica cuando la hay. No hay ninguna cifra inventada: cada número sale de una celda que puedes abrir y comprobar.

Versión 1.0 · septiembre de 2026 · aichef.pro/guia-pasteleria-obraador

Índice

- 1 **Local con Obrador o Obrador Aparte** - cuándo compensa meter el obrador en el mismo local y cuándo sale mejor separarlo del punto de venta.
- 2 **Comprar el Abatidor o Esperar** - qué techo de producción te pone posponer la compra más cara del obrador, y cuándo compensa esperar.
- 3 **Abrir con Veinte Referencias o con Cuarenta** - cuántas referencias caben de verdad en el primer año, y qué se gana quitando en vez de añadir.
- 4 **Producto de Terceros al Arrancar: Cuándo Sí y Qué te Prohíbe Decir** - cuándo tiene sentido comprar elaborado el primer año, y qué no puedes poner en el escaparate si lo haces.
- 5 **Cuánto Roscón Produzco el Primer Año** - cómo se dimensiona la campaña grande sin histórico, y qué palanca se usa cuando no cabe en el obrador.
- 6 **Aceptar el Primer Encargo de Comunión sin Histórico** - qué encargo se acepta cuando todavía no sabes cuánto tardas, y con qué anticipo.
- 7 **El Primer Contrato con Otra Tienda: a Qué Precio y en Qué Momento Cambia tu Registro** - cuándo compensa vender a cafeterías y restaurantes, y cuándo ese canal te obliga a inscribirte en el registro general.
- 8 **Contratar Pastelero o Tirar de Ayudante** - qué cuesta de verdad cada perfil con la Seguridad Social dentro, y qué se pierde bajando de categoría.
- 9 **Abrir en Septiembre o en Febrero** - cómo se elige el mes de apertura con la ruta crítica y el calendario de campañas delante.
- 10 **Empezar en Casa Dentro de la Legalidad: Qué Puedo Vender y Qué No** - la lista blanca de la vivienda, las prohibiciones que sí tienen salvedad autonómica y los tres límites del volumen.
- 11 **Envío a Domicilio: Qué Producto Viaja y Cuál No** - el criterio real del envío no es jurídico, es de cadena de frío, y la carta dice cuál aguanta.
- 12 **Qué Hago con lo que no se Vende Hoy** - el rincón del producto con defecto, la donación y el alcance exacto de la exención en desperdicio alimentario.

1. Local con Obrador o Obrador Aparte

El contexto de la decisión

Vas a buscar local para tu pastelería (repostería) y te vas a topar siempre con la misma paradoja. El local que te gusta, el que tiene escaparate y gente pasando por delante, casi nunca tiene metros para meter un obrador (taller o laboratorio) decente detrás. Y el local que sí tiene metros de sobra suele estar en una calle sin paso, donde el escaparate no le sirve a nadie. Se acaba negociando entre superficie y visibilidad, y esa negociación tiene un coste que casi nadie mete en la cuenta antes de firmar: la parte de local dedicada a obrador no vende una sola tarta, y esos metros se pagan al mismo precio de renta que el metro de escaparate. Si tu local vale 30 euros el metro cuadrado, el obrador te cuesta 30 euros el metro cuadrado igual que la vitrina, aunque desde la calle no se vea ni un cliente entrando ahí.

Las opciones sobre la mesa

Con ese punto de partida, hay tres caminos, no dos.

- **Opción A**, todo en el mismo local: el despacho de venta delante, con escaparate y vitrina, y el obrador ocupando la parte de atrás, sin acceso del público.
- **Opción B**, separar las dos piezas: obrador a puerta cerrada en una zona barata de la ciudad, sin escaparate ni necesidad de paso, y un despacho pequeño en una zona de paso que recibe el producto ya terminado.
- **Opción C**, empezar sin obrador propio: comprar producto elaborado a un tercero y dedicar el local entero a venta.

Lo que cambia entre ellas no es sólo el metro cuadrado. Cambia la inversión de apertura, cambia la renta total que vas a pagar cada mes sumando los dos locales o uno solo, cambia si necesitas transporte diario entre obrador y despacho -furgoneta, horario de reparto, cadena de frío en el trayecto- y cambia el régimen de registro si el despacho acaba siendo una sucursal de un obrador central. Y hay un segundo filtro que no es económico sino de producto: sin obrador propio no puedes poner en el escaparate ni en el etiquetado la mención de elaboración propia. Si tu propuesta de venta es justamente esa, la opción C te la quita de encima antes de empezar.

El criterio con el que se decide

La regla que aplica aquí, como en el resto de las decisiones de este bonus, es sencilla de enunciar y fácil de saltarse: se compara el coste total a varios años, no la renta mensual del primer contrato. Un local más caro al mes pero con obrador y despacho en el mismo sitio puede salir más barato que dos alquileres separados en cuanto sumas el transporte diario y el tiempo de tu gente moviéndose entre los dos puntos.

Y antes de comparar nada, hay un filtro previo que descarta la opción A por sí solo: si en los metros que estás mirando no caben las siete zonas del obrador con marcha adelante -es decir, sin que el producto tenga que cruzarse a sí mismo entre recepción, elaboración, envasado y salida-, la opción A directamente no existe para ese local, por mucho que el escaparate te enamore. No es una cuestión de gusto, es una cuestión de que el flujo de trabajo funcione.

Cada decisión de este bonus se cierra igual: con una recomendación explícita y con la condición que te haría cambiarla. Aquí la recomendación por defecto es la opción A cuando el local la permite, porque es la que menos fricción diaria genera; cambia a la opción B en cuanto el local con espacio suficiente esté en una calle sin tránsito y la diferencia de renta frente a separar los dos locales compense el coste del transporte; y cambia a la opción C sólo si no vas a vender elaboración propia como argumento

comercial.

La celda que lo resuelve

La hoja de variantes del formato, dentro de la calculadora de inversión de apertura, te da la cifra de cada camino con tus propios números metidos. En el caso central que trae la calculadora, montar obrador y tienda en el mismo local pide 165.800 € de inversión de apertura; el obrador a puerta cerrada, sin despacho de venta, pide 70.585 €; y el local de venta sin obrador propio, comprando elaborado, pide 57.948 €. La hoja de zonas y metros cuadrados de la calculadora de capacidad es la que te dice si tus metros concretos dan para las siete zonas: en el caso modelado, el local tiene 90 metros cuadrados en total y el obrador se lleva 45, la mitad del local, el 50 % de la superficie.

Si acabas eligiendo la opción B -obrador central y despacho como sucursal-, la hoja del árbol de registro de la calculadora te dice qué inscribe cada uno de los dos, porque no se tramitan igual.

Como contraste con estas cifras del pack, «Cuánto dinero necesito para montar un negocio de repostería o pastelería» (La Hostelera, 2026) publica un escenario tipo de pastelería mediana con obrador y tienda de 100.000 a 150.000 €, con un caso de referencia de unos 90 metros cuadrados que suma 137.000 €. Es el presupuesto de un caso concreto, en Gijón, no un dato general del sector, y por eso se cita así.

La norma que aplica cuando la hay

Aquí sí hay norma, y conviene tenerla clara antes de firmar ningún contrato de alquiler. El RD 1021/2022, en su artículo 2, apartado 2, letra h, define el obrador como la parte del establecimiento minorista inaccesible al público y de la misma titularidad que el establecimiento central; en las letras i y j define el establecimiento central como el que tiene uno o varios obradores en el mismo municipio o zona de salud, y la sucursal como el punto de venta de igual titularidad y en el mismo municipio o zona de salud que ese central (comprobado el 10 de septiembre de 2026).

Esto es lo que hace legalmente viable la opción B: obrador y despacho pueden estar separados sin dejar de ser, a efectos normativos, la misma unidad. El artículo 3, apartado 6, de la misma norma añade la pieza que completa el esquema: central y sucursales de la misma titularidad forman una única unidad comercial, y lo que circula entre ellos no cuenta como suministro a otro minorista. Pero eso no te libra de papeleo: cada sucursal se inscribe de manera independiente en el registro autonómico, aunque el reparto entre obrador y despacho no sea una venta a otras tiendas.

Y si en algún momento manejas la idea de montar sólo el obrador, sin despacho de venta, ten en cuenta el riesgo del artículo 3 de ese mismo RD 1021/2022: en cuanto empieces a suministrar a otros comercios minoristas de distinta titularidad, entras en un régimen distinto, y ese es justamente el punto que trata «Cómo montar un negocio de pastelería: guía 2026» (Pastelería Para Todos, 2026-07-12) al describir la inversión de un obrador puramente productivo frente a la de un local con despacho de venta al público.

Qué cuesta abrir cada formato (calculadora-capex-pasteleria.xlsx, hoja «Variante del Formato»)

Variante	Inversión de apertura (€)	Con fondo de maniobra (€)	Qué cambia además
Pastelería mediana: obrador propio y despacho a calle (el caso de este libro)	165.800 €	228.049 €	Es el caso central: todos los coeficientes valen 1,00, así que la inversión de apertura es exactamente el CAPEX total de la hoja anterior menos el fondo de maniobra, y la columna de la derecha se lo suma otra vez para devolver el total.
Obrador en casa, venta directa al consumidor final	14.966 €	27.416 €	No es un local: es tu vivienda, con la lista cerrada del art. 13.8 del RD 1021/2022 y el matiz autonómico de la letra e). Comunicación al registro autonómico, NO inscripción en el RGSEAA. Sin obra, sin tienda y sin fianza; la hoja «Ruta Doméstica» del libro 6 es la que manda.
Obrador a puerta cerrada, sólo producción	70.585 €	101.710 €	Sin escaparate ni mobiliario de venta, pero con el umbral del art. 3 encima en cuanto suministres a otros minoristas de distinta titularidad. El árbol del art. 3 está en el libro 6.
Local con venta o despacho, sin obrador propio	57.948 €	95.297 €	Compras elaborado o semielaborado: casi todo el equipamiento de obrador desaparece y la vitrina se queda entera. Si no fabricas, no puedes usar la mención «elaboración propia» (art. 11 del RD 1021/2022).
Cafetería-pastelería con obrador	200.732 €	275.430 €	Suma sala, barra, máquina de café y aseos de público. En cuanto hay comidas preparadas cambian el marco sanitario, probablemente el convenio y el IVA aplicable en la zona de degustación, que es del 10 % por ser servicio de hostelería.

Los coeficientes que producen cada variante son supuestos del modelo: sirven para comparar formatos entre sí, no como presupuesto.

2. Comprar el Abatidor o Esperar

El contexto de la decisión

El abatidor es la partida más cara del equipamiento del obrador (taller o laboratorio), y por eso es también la primera que se cae del presupuesto cuando las cuentas no salen. Cuando toca recortar, nadie recorta la cámara ni el horno: se recorta el abatidor, porque parece que se puede vivir sin él una temporada.

El argumento que se oye siempre en esta fase es el mismo: «el primer año hago menos producto y ya lo compraré». Suena razonable, pero esconde la pregunta de verdad, que no es si se puede abrir sin abatidor, sino cuánto techo de producción se está comprando con esa frase. Un negocio no crece en el vacío: crece hasta donde el equipo que lo limita se lo permite, y si ese equipo es el abatidor, el negocio no va a superar ese techo por muchas ganas que le pongas.

Las opciones sobre la mesa

Hay tres caminos, y conviene mirarlos con la misma calculadora antes de decidir:

- Opción A: comprarlo el día uno, con la capacidad que corresponde al surtido que quieres ofrecer desde el primer día.
- Opción B: abrir sin él y limitar el surtido a lo que no necesita paso por abatidor, aplazando la inversión hasta que la facturación la sostenga sola.
- Opción C: comprar uno de menos bandejas -una versión reducida- y cambiarlo por uno mayor cuando el propio negocio lo pida.

Las tres son legítimas. Lo que no es legítimo es elegir sin saber qué se pierde en cada una, porque el abatidor no es un capricho de obrador bonito: es el equipo que decide cuánta tarta (pastel o torta) por encargo (pedido) puedes aceptar y cuánto puedes adelantar antes de una campaña fuerte.

El criterio con el que se decide

Lo que cambia entre las tres opciones son tres cosas: las piezas al día que puede sacar el conjunto de equipos del obrador, la parte del surtido que depende de pasar por abatidor y la capacidad que tienes disponible en campaña, cuando todo el mundo encarga a la vez.

La regla no es mirar el equipo más caro, es mirar el equipo que limita. La hoja de capacidad por equipo da las piezas al día que permite cada máquina del obrador por separado, y la hoja de cuello de botella dice cuál de todas ellas manda y con cuánta holgura lo hace. En el caso modelado, el abatidor permite 480 piezas al día, y esa misma cifra -480- es la que marca el techo de todo el conjunto: el abatidor coincide exactamente con el cuello de botella. La holgura sobre el día normal es de sólo 4 piezas, y el siguiente equipo más justo del obrador aguanta 1.036 piezas al día, más del doble. No hay color: si el abatidor es el cuello de botella del conjunto, comprarlo pequeño no es ahorrar, es fijar el techo del negocio entero, mientras el resto de la maquinaria se queda esperando trabajo que nunca le va a llegar.

Y hay un segundo criterio, el de campaña, que pesa tanto como el primero: sin abatidor no se puede adelantar producción, y sin adelantar producción, la campaña grande -la que concentra encargos de golpe- no cabe en las horas de un solo día de obrador. El abatidor es lo que te permite trabajar hoy para servir dentro de tres días sin que el producto pierda calidad por el camino; sin él, cada campaña fuerte te pilla fabricando a tiempo real, que es la peor forma de fabricar.

Con estos números, la recomendación es clara para quien planea un surtido donde el 40 % pasa por abatidor: comprarlo el día uno, con capacidad sobrada y no ajustada al límite. La condición que

cambiaría esta recomendación es que el surtido previsto reduzca de verdad esa proporción del 40 % y que ningún encargo de campaña dependa de producción adelantada; en ese caso, y sólo en ese caso, la Opción C -uno más pequeño, para crecer después- pasa a ser defendible.

La celda que lo resuelve

Los tres números que zanján esta decisión están en la hoja «Capacidad por Equipo» y en la hoja «Cuello de Botella», las dos dentro de capacidad-obra-dor-y-local.xlsx: las piezas al día de cada equipo, la parte del surtido que pasa por el abatidor y cuál de todas las máquinas manda, con su holgura. Y el importe con el que se contrasta esa decisión contra el presupuesto está en la hoja «CAPEX por Bloque» de calculadora-capex-pasteleria.xlsx, donde el abatidor aparece con su precio de referencia y su base fiscal: 10.037 € más IVA, tomado de un modelo comercial concreto (Abatidor de temperatura: precios y opciones para cada necesidad - EquipoH, 2026). Cambiar el número de bandejas en esa hoja recalcula al momento las piezas al día del conjunto, así que antes de decidir merece la pena moverlo y ver cómo se desplaza el cuello de botella.

La norma que aplica cuando la hay

Aquí sí hay norma, y aprieta más de lo que parece a simple vista: la congelación exige alcanzar una temperatura central no superior a -18 °C con un descenso ininterrumpido, tal como lo fija el art. 5 del RD 1021/2022, en su texto consolidado (comprobado el 10 de septiembre de 2026). Eso descarta de raíz cualquier arcón doméstico como sustituto de abatidor: sólo se puede congelar en un arcón o en una cámara de mantenimiento si se garantiza que ese descenso se ha cumplido antes, no dentro del propio arcón.

Y lo que sale de ese proceso va etiquetado con tres fechas, sin excepción: fecha de elaboración, fecha de congelación y fecha de caducidad o de consumo preferente. Esa etiqueta es la que sustituye al registro de congelación pieza a pieza, y es también la primera pregunta que te va a hacer cualquier inspección si en tu vitrina hay producto que reconoces como descongelado.

Qué permite cada equipo del obrador, y cuál limita (capacidad-obra-dor-y-local.xlsx, hoja «Capacidad por Equipo»)

Equipo	Categoría	¿Lo tienes?	Parte del surtido que pasa (%)	Piezas al día de obrador que permite
Amasadora de espiral, 25 kg	Amasado y batido	Sí	55 %	11.582
Batidora planetaria, 20 L	Amasado y batido	Sí	30 %	8.533
Laminadora automática de masa, hasta 40 cm	Laminación	Sí	25 %	4.800
Horno de convección, 6 bandejas	Calor	Sí	60 %	1.920
Horno de convección, 4 bandejas	Calor	Sí	25 %	3.072
Cámara de fermentación controlada (roll-in)	Frío positivo	Sí	35 %	1.543
Abatidor de temperatura, 4 bandejas	Frío negativo	Sí	40 %	480

Equipo	Categoría	¿Lo tienes?	Parte del surtido que pasa (%)	Piezas al día de obrador que permite
Cámara frigorífica de conservación, 8 m3	Frío positivo	Sí	45 %	1.244
Vitrina expositora pastelera refrigerada	Tienda y vitrina	Sí	35 %	1.036
Horno de pisos modular (deck)	Calor	No	20 %	3.080

Las capacidades son supuestos de modelado calibrados con fichas de distribuidor. Cámbialas por las del equipo que vayas a comprar de verdad.

3. Abrir con Veinte Referencias o con Cuarenta

El contexto de la decisión

En el primer año la tentación siempre es la misma: abrir con la carta más grande posible para no perder ni una sola venta. Parece la opción prudente y es justo la contraria: es la manera más rápida de multiplicar la merma y disparar la compra. Cada referencia nueva no es sólo una ficha más en la vitrina (exhibidor); es un proveedor que gestionar, un formato de compra mínimo que asumas o no lo vendas todo, un hueco de vitrina que le quitas a otra pieza que sí rota, y tiempo de obrador (taller o laboratorio) que se paga aunque esa referencia venda poco. Ese coste (costo) fijo por referencia es invisible en el papel y muy visible en la cuenta de explotación a los tres meses.

Y aquí conviene un dato para entender hasta dónde puede llegar la concentración de ventas en unas pocas referencias: en Hofmann, un solo producto -el croissant de mascarpone, con cerca de 3.000 unidades a la semana- representa cerca del 30 % de la facturación global de la pastelería (Hofmann Badalona: nuevo centro de I+D y expansión internacional - The New Barcelona Post, 2026-02-12). No hace falta llegar a esa escala para entender la lección: la carta corta que vende mucho de pocas cosas suele ganar más que la carta larga que reparte ventas entre treinta referencias que apenas rotan.

Las opciones sobre la mesa

Sobre la mesa hay tres formas de plantear el surtido de apertura:

- **Opción A:** abrir con una carta corta y ampliarla con datos reales a los tres meses, cuando ya sabes qué rota y qué se queda en la vitrina hasta el cierre.
- **Opción B:** abrir con la carta completa que tenías pensada y podarla después, cuando la merma y la compra ya te han enseñado qué sobra.
- **Opción C:** una carta corta fija que no se toca, más una rotación de temporada que aporta variedad sin ensuciar el núcleo del surtido.

Lo que cambia entre las tres no es el atractivo del escaparate el día de la inauguración, sino cuatro cosas muy concretas: la merma que vas a generar mientras aprendes qué vende cada referencia, la compra inicial de materia prima y de packaging que tienes que financiar antes de facturar nada, la carga de obrador en el arranque -cuando el equipo todavía no tiene el ritmo cogido-, y la claridad del escaparate, que con demasiadas referencias deja de comunicar nada y con pocas referencias bien elegidas vende solo.

El criterio con el que se decide

La regla no es la intuición ni el gusto personal por tener de todo: manda el margen ponderado por el mix, no el margen de la pieza suelta. Una referencia con un margen estupendo que apenas se vende aporta menos al resultado del día que otra de margen medio que rota constantemente. Decidir referencia a referencia por su margen bruto sin mirar cuánto pesa en las ventas reales es el error más habitual al montar la carta de apertura.

El segundo criterio es de capacidad, y se olvida más de lo que debería: la carta tiene que caber en las piezas al día que permite el cuello de botella del obrador, no sólo en el espacio físico de la vitrina. Una carta que cabe en el mostrador pero no cabe en la producción del equipo que vas a contratar se traduce en encargos (pedidos) que no llegas a servir o en jornadas que se alargan hasta que el sistema colapsa.

La celda que lo resuelve

La hoja de decisión de surtido del libro de la carta -carta-de-apertura-y-escandallo.xlsx, hoja «Decisión de Surtido»- da el veredicto de cada referencia y el margen ponderado que aporta cada grupo. En el caso trabajado en este bonus, el filtro deja 27 referencias con veredicto de mantener, 1 con veredicto de revisar precio y 2 con veredicto de retirar. El margen ponderado de las referencias que se mantienen es de 1,03 € frente a los 0,03 € de las que se retiran: la diferencia no es sutil, es la que separa una carta que sostiene el negocio de una que lo lastra. El margen de contribución medio por pieza de toda la carta queda en 1,07 €.

La hoja de mix y ticket medio, en el mismo libro, dice cómo cambia el ticket al mover el mix entre grupos: es la que hay que mirar antes de decidir si merece la pena sostener una referencia de veredicto dudoso porque empuja el ticket, o si simplemente no compensa. La recomendación, con estos números delante, es clara: retirar las dos referencias marcadas y revisar el precio de la tercera antes de la apertura; la condición que la haría cambiar es que esa tercera referencia demuestre, con datos reales de rotación pasados los primeros meses, un mix suficiente para justificar su hueco en vitrina pese al margen ajustado.

La norma que aplica cuando la hay

Aquí no hay una norma que decida cuántas referencias debe tener tu carta: es una decisión de negocio y de capacidad de obrador, no un requisito legal, y conviene decirlo con esa claridad en vez de rellenar el hueco con normativa de adorno.

Lo que sí obliga, referencia a referencia, es otra cosa: antes de poner cualquier pieza nueva en vitrina tienes que tener resuelta su información de alérgenos, exigida por el artículo 9, apartado 1, letra c, del Reglamento (UE) 1169/2011 (comprobado el 10 de septiembre de 2026), y decidido si va a vitrina refrigerada o de ambiente. Cada referencia nueva que sumes a la carta es una fila más en las dos cosas, no un simple hueco de vitrina. Y si alguna de tus tartas por encargo lleva licor por encima del 1,2 % en volumen -el umbral a partir del cual hay que declarar el grado alcohólico en producto no envasado-, esa declaración es obligatoria conforme al RD 126/2015, arts. 4.1, 5.1, 6.2, 6.5 y 10, en su texto consolidado sin modificaciones (comprobado el 10 de septiembre de 2026).

Cómo queda la carta tras el filtro de margen y rotación (carta-de-apertura-y-escandallo.xlsx, hoja «Decisión de Surtido»)

Concepto	Referencias	Margen ponderado (€)
Referencias con veredicto «Mantener»	27	1,03 €
Referencias con veredicto «Revisar precio»	1	0,01 €
Referencias con veredicto «Retirar»	2	0,03 €
Margen ponderado medio de la carta (€)	0	

El margen ponderado mide lo que aporta cada grupo al margen de cien piezas vendidas con el mix previsto. Retirar dos referencias de margen ponderado bajo casi no se nota en la caja y sí en la compra.

4. Producto de Terceros al Arrancar: Cuándo Sí y Qué te Prohíbe Decir

El contexto de la decisión

Comprar elaborado el primer año es la manera más rápida de abrir con carta amplia y con poca inversión, y no es una chapuza de nadie: hay formatos enteros del sector que funcionan así desde el primer día, con vitrina llena y sin obrador propio detrás. El problema es que casi nadie sabe que esa decisión no se queda en la trastienda: afecta a lo que puedes escribir en tu propio escaparate, y eso tiene definición legal, no es una cuestión de estilo publicitario. Quien decide comprar sin mirar esta letra pequeña se encuentra, meses después, con un cartel que tiene que cambiar o con una inspección que se lo cambia por él.

Las opciones sobre la mesa

Sobre la mesa hay tres caminos, y conviene nombrarlos así de claros antes de mirar el número:

- Opción A: todo de elaboración propia desde el día uno. Obrador completo, plantilla formada, inversión alta desde el primer mes.
- Opción B: base propia y complementos comprados. Tú fabricas lo que te define como negocio y compras el resto para completar vitrina.
- Opción C: comprar elaborado y hornear en el local. Regeneras producto de otro fabricante; el obrador se reduce a lo mínimo para acabar la cocción.

Lo que cambia entre las tres no es sólo el sabor de lo que sirves: cambia la inversión de equipamiento, cambia el margen por pieza, cambia la carga de obrador que tienes que sostener con tu plantilla, y cambia la mención que puedes usar en el escaparate y en el etiquetado. Son cuatro variables distintas, y las tres opciones las mueven en direcciones distintas.

El criterio con el que se decide

El primer criterio es de números, y la regla es siempre la misma: se compara el margen por pieza del producto propio contra el comprado, contando la mano de obra dentro del coste, no sólo la materia prima. Muchas veces el resultado sorprende, porque el producto comprado deja más euros por pieza y menos diferenciación frente al de al lado: es más rentable por unidad y, al mismo tiempo, más fácil de copiar por cualquier competidor que compre al mismo proveedor.

El segundo criterio ya no es de coste, es de posicionamiento, y pesa tanto como el primero: si el argumento con el que vendes tu negocio es la elaboración propia, comprar elaborado se lo come. No hay margen que compense contarle al cliente una historia de obrador y servirle, sin decirlo, la bandeja de un tercero.

Para el primer criterio, la hoja de coste hora y mano de obra de la calculadora de escandallo y carta de apertura da el coste total por unidad de cada referencia propia, con la mano de obra ya metida dentro, que es exactamente la cifra con la que hay que comparar el precio de compra de un producto elaborado por otro. En el croissant de mantequilla que sirve de ejemplo en el capítulo anterior, el coste total por unidad es de 1,06 €, de los que 0,82 € son mano de obra: un peso de la mano de obra del 63,3 % sobre el coste total, así que ignorar ese componente al comparar contra el precio de compra falsea la cuenta desde el principio.

Para el segundo criterio, la referencia es la que ya conoces de la calculadora de equipamiento: la variante de punto caliente sale a 22.456 € de inversión, frente a los 66.980 € del caso base con obrador.

La hoja de variantes del checklist de equipamiento y proveedores dice, referencia por referencia, qué dotación deja de hacer falta en cada formato, y ahí es donde se ve con claridad cuánto pesa realmente montar un obrador frente a montar sólo un punto de regeneración: la diferencia entre las dos cifras es la inversión que estás comprando (o dejando de comprar) en capacidad de fabricar de verdad, no sólo en metros cuadrados. La hora de obrador, cuando ese obrador existe, se factura a 17,94 €.

Recomendación: si tu argumento comercial es la elaboración propia, la opción A o, como mucho, la B; si el argumento es otro (ubicación, horario, precio) y el número de la hoja de coste hora y mano de obra sale mejor con producto comprado, la opción C es defendible. Esto cambia en cuanto abras una segunda referencia con receta propia relevante para el cliente: ahí el cálculo hay que rehacerlo pieza a pieza, no de un tirón para toda la carta.

La celda que lo resuelve

Las dos hojas que resuelven esta decisión son las mismas que ya has usado para montar la carta y el equipamiento: la hoja de coste hora y mano de obra de la calculadora de escandallo y carta de apertura, que te da el coste total por unidad con la mano de obra dentro, y la hoja de variantes del checklist de equipamiento y proveedores, que te dice qué inversión te ahorras (o qué inversión pierdes en capacidad) según el formato que elijas. No hace falta ninguna hoja nueva: es cruzar lo que ya tienes calculado para tu carta con la variante de equipamiento que estés valorando.

La norma que aplica cuando la hay

Aquí sí hay norma, y es la que explica por qué esta decisión pesa más de lo que parece. La mención «elaboración propia» es voluntaria: nadie te obliga a ponerla, comprobado el 10 de septiembre de 2026. Pero si la usas, el art. 11 del RD 1021/2022 (texto consolidado) pone dos condiciones por escrito: sólo puede venderse en el establecimiento donde se elaboró o en sus sucursales, y fraccionar o envasar un producto elaborado por otro fabricante no se considera elaborar.

La consecuencia práctica es directa: si tu producto viene congelado de fuera y tu obrador se limita a descongelarlo y hornearlo, eso no te da derecho a la mención de elaboración propia, aunque el resultado salga caliente y huela a recién hecho. Ponerla igual no es una licencia creativa de rotulista, es una práctica engañosa frente al cliente que la lee en tu escaparate. La tabla de abajo resume, formato por formato, qué puedes escribir según lo que hagas de verdad detrás del mostrador.

Qué puedes escribir en el escaparate según lo que hagas de verdad

Lo que haces	¿Puedes usar «ELABORACIÓN PROPIA»?	Dónde puedes venderlo con esa mención
Elaboras la pieza entera en tu obrador	Sí, si quieres: es voluntaria	En el local donde la elaboraste y en tus sucursales
Elaboras la base y compras el relleno o la cobertura	Depende de qué se considere la elaboración de esa pieza: hay que poder justificarlo	Igual que arriba
Compras congelado de otro fabricante y lo hornearas	No: hornear producto ajeno no es elaborar	No aplica
Compras elaborado y lo fraccionas o lo envasas	No: la norma dice expresamente que fraccionar o envasar no es elaborar	No aplica
Elaboras en tu obrador central y vendes en tu sucursal	Sí	En el central y en las sucursales de la misma titularidad
Elaboras para otra tienda de distinta titularidad	Esa tienda no puede usar la mención	Sólo tú, en tus propios establecimientos

Comprobado el 10 de septiembre de 2026 sobre el art. 11 del RD 1021/2022. La mención es gratuita y voluntaria: nadie te obliga a ponerla, pero si la pones tiene que ser verdad.

5. Cuánto Roscón Produzco el Primer Año

El contexto de la decisión

El roscón concentra en unos pocos días una parte enorme de la facturación del año, y el primer año lo dimensionas a ciegas: no tienes un histórico propio del que tirar, así que cualquier cupo que fijes es una apuesta. Producir de menos deja ventas en la calle el día que más gente entra por la puerta; producir de más convierte tu producto estrella en merma el 6 de enero por la tarde, justo cuando ya no hay nadie a quien vendérselo. No es un margen que se pueda corregir a mitad de campaña: para cuando ves que te has quedado corto, el pico ya ha pasado.

Y el tamaño del salto no es pequeño. Pastelerías Pomar lo describe desde dentro del oficio: las ensaimadas pasan de 25-30 unidades al día en temporada baja a 150-200 en temporada alta, los individuales de 50-60 a 500-600, y en Navidad se llegan a despachar entre 7.000 y 8.000 barras de turrón (Matías, dueño de una pastelería en España: montar un obrador cuesta... y la rentabilidad - El..., 2025). El mensaje de fondo es el mismo que aplica a tu roscón: el pico multiplica la producción por 5-10 veces, no por 1,5 veces, y planificar como si fuera un día normal con un poco más de gente es la forma más rápida de quedarte corto o de tirar producto.

La escala del mercado tampoco ayuda a relajarse. Los españoles compraron alrededor de 30 millones de roscones de Reyes en la campaña de Navidad 2025/26, en línea con la campaña anterior (Los españoles consumirán alrededor de 30 millones de roscones de Reyes esta Navidad - Infobae, 2026). En Madrid, el 57 % de los consumidores elige roscón relleno, de nata o de trufa, en esa misma campaña (Fiebre por el roscón en Madrid: casi 3 millones de ventas y preferencia por el relleno - Libertad Digital, 2026), lo que además condiciona tu producción hacia el relleno, más delicado de conservar. Y la competencia no viene solo de otras pastelerías: el supermercado entra en el pico con roscones premiados a 9 € (Este es el mejor roscón de Reyes 2026 de supermercado por sólo 9 euros - La Ciutat, 2026), así que el margen para errar el cupo por exceso de prudencia tampoco es cómodo.

Las opciones sobre la mesa

Tienes tres formas de plantear el cupo de la campaña grande:

- **Opción A, contra encargo con fecha límite de reserva.** El cliente encarga y paga (o señala) antes de una fecha de corte, y tú produces exactamente lo encargado. Cero merma, pero exige que el cliente confíe en encargar con antelación, y si tu comunicación de la fecha límite falla, se te queda gente sin roscón el día clave.
- **Opción B, cupo cerrado a la venta libre hasta agotar existencias.** Fabricas un número fijo y lo vendes por mostrador hasta que se acaba. Sirve al cliente que decide en el momento, pero todo el riesgo de acertar el volumen es tuyo: si te pasas, la merma es tuya; si te quedas corto, la venta perdida también.
- **Opción C, mezcla de las dos.** Reservas un cupo para encargo y dejas otro cupo cerrado para mostrador. Reparte el riesgo entre las dos partes: cubres la demanda fiel que encarga con tiempo y dejas margen para la venta de última hora, sin comprometer toda la producción a una sola vía.

Lo que cambia de una opción a otra no es solo el riesgo de merma. También cambia la caja que adelantas en materia prima -encargar con antelación te permite comprar sobre pedido firme, mientras que un cupo cerrado lo compras sobre una previsión- y la necesidad de refuerzo de personal en los días de mayor producción, que en las tres opciones existe pero que se dimensiona distinto según cuánto sepas de antemano.

El criterio con el que se decide

La regla es simple de enunciar y exigente de aplicar: el cupo lo pone la capacidad real del obrador en esos días concretos, no la ambición comercial ni lo que te gustaría vender. Primero calculas el déficit diario -la diferencia entre lo que el mercado te pediría y lo que tu equipo actual es capaz de sacar- y después decides qué palanca lo cubre: refuerzo de personal, ampliar la opción de encargo para repartir la producción en el tiempo, o aceptar un cupo más bajo y asumirlo como límite del primer año.

El segundo criterio es de caja, y pesa tanto como el de producción. La materia prima de la campaña se compra semanas antes de cobrarla: harina, mantequilla, fruta escarchada y el relleno de nata o de trufa que el 57 % de tus clientes en Madrid va a pedir se acumulan en tu almacén mientras el dinero de esas ventas todavía no ha entrado en caja. Si no puedes financiar ese desfase sin ahogarte, el cupo tiene que bajar aunque la demanda del mercado dé para más.

Cada decisión se cierra con una recomendación explícita y con la condición que la haría cambiar: si tu equipo puede ampliarse con refuerzo puntual sin comprometer la tesorería, el cupo sube hasta el límite que marque la capacidad del obrador reforzado; si el refuerzo no compensa o la caja no aguanta el adelanto de materia prima, el cupo se queda en lo que el equipo actual produce sin refuerzo, y el resto de la demanda se deriva a la opción de encargo con fecha límite.

La celda que lo resuelve

La hoja de capacidad contra demanda del pico, dentro de la calculadora de estacionalidad y picos, es la que responde a la pregunta con números concretos. Para la campaña grande, esa hoja da una demanda de 2.856 piezas al día, una capacidad real del equipo que deja un déficit de 1.656 piezas diarias, y una necesidad de 47,4 horas de obrador al día para cerrar ese déficit sin recurrir a ninguna palanca adicional. Esa cifra de horas es la que traduce el problema comercial en un problema de personal: ninguna pastelería que empieza tiene un equipo capaz de sostener 47,4 horas de obrador en un solo día, así que la decisión real no es «¿cuánto vendo?» sino «¿cuánto cubro con refuerzo y cuánto derivo a encargo?».

La misma calculadora, en la hoja de refuerzo y tesorería, pone precio a la parte que decidas cubrir con personal extra: 1.603,74 € de coste de refuerzo para la campaña, y 5.457,48 € de tesorería inmovilizada en materia prima mientras llega el cobro. Esa tesorería inmovilizada es, en la práctica, el segundo criterio de la decisión hecho número: si tu financiación no cubre esos 5.457,48 € sin apretarte el resto del mes, el cupo baja antes de tocar ni un solo dato de producción. Y del otro lado está la recompensa: la campaña deja una facturación incremental sin IVA de 31.500 €, la cifra que justifica asumir el coste del refuerzo y la tesorería inmovilizada si tu obrador puede sostener el ritmo.

El calendario de fechas y de tareas de cada campaña -cuándo empezar a avisar del encargo, cuándo cerrar la fecha límite de reserva, cuándo entra el refuerzo- está en el Kit de Tareas Pastelería, no en esta guía: aquí se resuelve la decisión de volumen, no la agenda operativa de ejecutarla.

La norma que aplica cuando la hay

No hay ninguna norma que limite cuántas piezas puedes producir en la campaña grande: el techo lo pone tu obrador, no la ley. Pero sí hay norma sobre cómo adelantas producción con congelación, que es la palanca más habitual para repartir en el tiempo lo que el mostrador va a pedir de golpe. Lo que se congela con antelación tiene que alcanzar la temperatura negativa en el centro del producto con un descenso ininterrumpido, sin paradas a medio camino que dejen tiempo a la proliferación bacteriana, y cada lote sale etiquetado con tres fechas: la de elaboración, la de congelación y la de caducidad o consumo preferente.

Y hay un segundo límite que manda sobre cualquier plan de producción, tanto si congelas como si no: el roscón relleno de nata o de trufa -el que elige el 57 % de tus clientes- no es estable a temperatura ambiente y tiene su propio techo de temperatura de conservación. Si esa cantidad de roscón relleno no cabe entera en tu vitrina refrigerada, no se produce esa cantidad, por mucha demanda que la hoja de capacidad contra demanda del pico te esté señalando. La capacidad de frío de tu vitrina es, junto con las horas de obrador, el segundo límite físico que decide el cupo final de la campaña.

Capacidad contra demanda en las seis campañas (estacionalidad-y-picos.xlsx, hoja «Capacidad vs Demanda del Pico»)

Campaña	Días	Demanda de piezas al día	Capacidad en campaña	Déficit diario	Piezas que puedes adelantar	¿Aguantas?
Reyes	5	2.856	1.200	1.656	60	No
San Valentín	2	857	600	257	20	No
Día del Padre y de la Madre	4	904	600	304	20	No
Semana Santa	8	1.142	840	302	40	No
Comuniones	20	762	600	162	0	No
Todos los Santos	3	1.238	960	278	40	No

Los factores de campaña son supuestos calibrados con casos publicados. Lo que no se puede adelantar con frío es lo que marca el techo real del cupo.

6. Aceptar el Primer Encargo de Comuni3n sin Hist3rico

El contexto de la decisi3n

La comuni3n no es un pico de tres d3as: es una meseta de 20 d3as seguidos, y llega justo cuando el obrador (taller o laboratorio) todav3a se est3 rodando, con la plantilla reci3n formada y las rutinas sin asentar. En esos 20 d3as no s3lo se produce m3s, tambi3n se congela caja: hay 55 d3as en los que el dinero de esa campa3a est3 parado, entre la materia prima comprada, el refuerzo pagado y el cobro que todav3a no ha llegado entero. Reforzar el equipo para sostener esa meseta cuesta 801,87 €, y ese n3mero no es un capricho de la hoja: es lo que sale caro cuando no se ha decidido a tiempo cu3nto encargo se acepta.

El primer encargo grande de comuni3n se acepta casi siempre por ilusi3n -alguien pide una tarta (pastel o torta) grande, con muchas raciones, para una fecha muy concreta- y se produce por la noche, cuando el resto de la producci3n del d3a ya ha salido. Lo que hay que decidir antes de decir que s3 no es si se puede hacer esa tarta: es cu3nto de eso cabe sin reventar el resto de lo que ya est3 comprometido para ese d3a.

Las opciones sobre la mesa

Conviene tener elegido el modelo antes de que suene el primer tel3fono de comuni3n, porque las tres opciones no compiten por el mismo motivo:

- Opci3n A: aceptar todo lo que entre, sin cupo ni criba. Es la que m3s ilusiona a corto y la que m3s noches de obrador se come.
- Opci3n B: aceptar hasta un cupo diario cerrado, fijado sobre la capacidad real del equipo y no sobre las ganas del cliente de reservar.
- Opci3n C: aceptar s3lo referencias que ya est3n en la carta y con escandallo (costeo) hecho, descartando el encargo (pedido) especial que pide algo que nunca se ha producido.

Lo que cambia entre las tres no es el ingreso del d3a del encargo: es lo que arrastra al d3a siguiente. Cambian las horas de obrador comprometidas por la noche, el riesgo de que el cliente anule a 3ltima hora y la merma que queda si, al final, no viene a recoger la tarta.

El criterio con el que se decide

Sin hist3rico -y el primer a3o de una pasteler3a es, por definici3n, sin hist3rico- la regla tiene dos patas. La primera: se acepta lo que cabe en la capacidad del obrador de ESE d3a, con el equipo ya comprado. El conjunto de equipos del caso modelado permite 480 piezas al d3a, y ese techo no lo mueve la ilusi3n de un encargo grande ni la insistencia del cliente. La segunda: s3lo se aceptan referencias que ya tienen escandallo hecho. Sin escandallo no hay precio, y sin precio lo que se est3 entregando es un regalo con forma de encargo.

El segundo criterio, adem3s del cupo, es el anticipo. No es un tr3mite administrativo: cubre el coste (costo) de la materia prima si al final el cliente no vuelve, y de paso filtra solo al que en realidad no piensa recoger la tarta. Un encargo grande sin anticipo es, en la pr3ctica, apostar a que todo el mundo cumple su palabra un s3bado de mayo con el obrador a tope.

Para calibrar cu3nto cupo y cu3nto refuerzo tiene sentido en la meseta de comuniones, hay dos cifras que se leen juntas: el margen de contribuci3n del canal de encargos es del 68 %, sobre unas ventas anuales de ese canal de 45.108 €. Con ese margen delante se sabe si merece la pena forzar el cupo un poco por encima de lo c3modo, o si el refuerzo de la campa3a ya se paga solo con lo que entra sin

necesidad de apretar más.

La celda que lo resuelve

Los números que sostienen esta decisión están repartidos en dos libros. La hoja de refuerzo y tesorería de la calculadora de estacionalidad da los días con el dinero parado de la campaña de comuniones y el coste de reforzar el equipo esos días. La hoja de canales y punto muerto del plan financiero a tres años da el margen de contribución del canal de encargos y lo que ese canal factura al año, que es lo que permite comparar si el refuerzo compensa o no.

Con esos dos datos delante, la recomendación es la Opción B: cupo diario cerrado sobre la capacidad real del obrador, revisable sólo cuando exista un histórico propio de al menos una campaña completa de comuniones. La condición que la haría cambiar: si el margen de contribución del canal de encargos cayera de forma sostenida por debajo de lo que cuesta sostener el refuerzo de la meseta, ahí pesa más protegerse con la Opción C -sólo referencias de carta ya escandalladas- que forzar la facturación de la Opción A.

La ficha de encargo y el registro de encargos, con su propia agenda, no hace falta inventarlos aquí: los entrega el Kit de Tareas Pastelería, y es ahí donde se anota el cupo del día, el anticipo cobrado y la fecha de recogida de cada comunión.

La norma que aplica cuando la hay

Sobre anticipos y sobre anulaciones no hay norma que lo regule: es política de la casa, y tiene que quedar por escrito antes de aceptar el primer encargo, no negociarse en caliente con el cliente delante del mostrador.

Lo que sí obliga es la información de alérgenos en el encargo, exactamente igual que en cualquier venta al público: el art. 9.1, letra c, del Reglamento (UE) 1169/2011, desarrollado por el RD 126/2015 (arts. 4.1, 5.1, 6.2, 6.5 y 10, comprobado el 10 de septiembre de 2026), exige dar la denominación y los alérgenos de lo que se vende sin envasar, en etiqueta o cartel, o de palabra si esa información está registrada por escrito en el establecimiento y hay un aviso visible en cada sección de dónde consultarla.

Y obliga también el plazo del producto elaborado por la vía del huevo. El art. 9.3 del RD 1021/2022, en relación con la fila 9 del art. 4.1 (comprobado el 10 de septiembre de 2026), fija un máximo de 24 horas de vida útil, con un techo de temperatura de 8 °C que baja a 4 °C cuando concurre esa fila, y obliga a registrar la fecha y la hora de elaboración de cada lote. Para el encargo de comunión, eso significa que la fecha de elaboración de la tarta no es un dato que se apunte por costumbre: condiciona, sin margen de interpretación, cuándo puede recogerse.

El coste y la caja de cada campaña (estacionalidad-y-picos.xlsx, hoja «Refuerzo y Tesorería»)

Campaña	Personas de refuerzo	Coste del refuerzo (€)	Compra de materia de la campaña (€)	Días con el dinero parado	Resultado incremental (€)
Reyes	3	1.603,74 €	5.457,48 €	47	24.395,21 €
San Valentín	0	0,00 €	102,18 €	23	564,76 €
Día del Padre y de la Madre	1	213,83 €	442,48 €	25	462,83 €
Semana Santa	1	534,58 €	499,39 €	36	3.152,07 €
Comuniones	1	801,87 €	515,71 €	55	356,55 €
Todos los Santos	2	641,50 €	264,42 €	31	1.361,78 €

La meseta de comuniones es la campaña con más días de dinero parado del año: se compra pronto y se cobra tarde.

7. El Primer Contrato con Otra Tienda: a Qué Precio y en Qué Momento Cambia tu Registro

El contexto de la decisión

El primer contrato con una cafetería llega solo, sin buscarlo, y parece dinero gratis: un pedido fijo cada semana, sin necesidad de sacar una pieza más a la vitrina (exhibidor) y sin la merma de vitrina, que es la que de verdad se come el margen del mostrador. Firmas, entregas y cobras, y da la sensación de que ese volumen sale prácticamente regalado del mismo obrador (taller o laboratorio) que ya tienes montado.

Lo que no se ve el primer día son tres cosas. La primera, que el precio que le haces a esa cafetería es más bajo que el de venta directa al público: compra volumen y no paga tu vitrina, así que el margen se resiente. La segunda, que el cobro deja de ser al contado del mostrador y pasa a ser a plazo, como muestra el reparto habitual de una pastelería (repostería) entre venta directa al cliente y venta a crédito a 30-60 días (Matías, dueño de una pastelería en España: montar un obrador cuesta... y la rentabilidad - El..., 2025-11-21). La tercera, la que de verdad cambia el negocio: suministrar a otro comercio minorista puede sacarte del régimen sanitario en el que estás y meterte en otro distinto, con papeles que no tenías el día antes de firmar ese primer contrato.

Las opciones sobre la mesa

Hay tres caminos y ninguno es automáticamente el bueno:

- Opción A: no abrir el canal. Vendes sólo al consumidor final, en tu propio local, y el suministro a otras tiendas queda fuera del negocio.
- Opción B: abrir el canal con un tope consciente, fijado por ti, que te mantenga por debajo del umbral que activa el registro general.
- Opción C: abrir el canal sin tope, aceptar que vas a superarlo y asumir la inscripción en el registro general sanitario que le corresponde a esa actividad.

Ninguna es gratis. La A renuncia a un volumen fijo que llena horas muertas del obrador. La B exige llevar la cuenta de cuánto sirves cada semana para no cruzar la línea sin darte cuenta. La C acepta más papeleo a cambio de poder crecer ese canal sin límite artificial.

El criterio con el que se decide

El error habitual es mirar el margen bruto del canal y compararlo con el del mostrador. No es el criterio correcto: el canal se juzga por su margen de contribución, no por su margen bruto, porque lo que importa es cuánto aporta ese pedido a cubrir los costes (costos) fijos del obrador una vez descontado lo que cuesta servirlo. Y la pregunta que de verdad resuelve la decisión es otra: ¿qué le pasa al punto muerto si quito ese canal? Si el punto muerto baja al quitarlo, el canal está restando: te obliga a facturar más cada mes para llegar al mismo beneficio cero, y sostenerlo no compensa el volumen que trae.

El segundo criterio no es de margen, es de riesgo. Un solo cliente grande en este canal concentra en una sola firma tanto el cobro como el volumen: si esa cafetería cierra, cambia de proveedor o alarga el plazo de pago, el golpe se nota de golpe, no poco a poco como en la vitrina, donde el riesgo está repartido entre decenas de clientes que pagan al contado.

Con esos dos criterios sobre la mesa, la recomendación por defecto es la opción B: abrir el canal, pero con el tope puesto y vigilado. Esa recomendación cambia si el punto muerto sin el canal resulta más alto que con él -entonces el canal aporta de verdad y merece dejarlo crecer sin tope, opción C- o si el

peso del canal sobre las ventas se dispara de la mano de un único cliente, porque ahí el riesgo de concentración pesa más que el margen.

La celda que lo resuelve

La hoja de canales y punto muerto del plan financiero a tres años de pastelería trae los números que hacen falta para decidir con tus datos: el margen de contribución de este canal, un 49 %; el peso del suministro a otras tiendas sobre el total de ventas, un 5 %; y el punto muerto mensual en las dos versiones, con todos los canales activos -23.337,56 €- y sin el de suministro a otras tiendas -23.018,22 €-. Como el punto muerto sube al meter el canal, este caso concreto queda en el filo: aporta contribución, pero también sube el listón que hay que facturar cada mes, y de ahí sale la recomendación de la opción B con tope y no la C sin límite.

Para saber si el tope que pongas te deja dentro o fuera del registro general, la hoja de suministro a otras tiendas del libro de licencias resuelve el árbol completo con tus propios kilos semanales y tus propios destinatarios, condición por condición.

La norma que aplica cuando la hay

Aquí sí hay norma, y conviene conocerla antes de firmar ese primer contrato -comprobado el 10 de septiembre de 2026-. El artículo 3.1 del RD 1021/2022 (texto consolidado) sólo se activa cuando suministras a establecimientos de comercio al por menor de distinta titularidad: una pastelería que sólo vende al consumidor final no entra en este artículo, mires lo que mires. En cuanto entras, al firmar con esa cafetería, tienes que cumplir tres condiciones a la vez: que la actividad sea marginal, que esté localizada y que sea restringida.

La condición de marginal tiene dos vías alternativas y basta con cumplir una, según el artículo 3.2 del RD 1021/2022: que el suministro a otros minoristas no supere el 25 % del volumen anual, o que toda tu comercialización -incluida la venta al consumidor final- no pase de 500 kilos a la semana. La de localizado, artículo 3.3, exige moverte dentro de tu zona sanitaria o, entre comunidades autónomas distintas, dentro de un radio de 50 kilómetros, y sólo si los registros sanitarios de origen y destino son públicos y accesibles.

La que más fácil se rompe es la restringida, artículos 3.4 y 3.5: basta con servir a un solo cliente que ya esté inscrito en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos para perderla, aunque cumplas las otras dos sin esfuerzo. Y en cuanto el canal está abierto, la norma pide presentar una declaración responsable y llevar un registro de a quién sirves, cuánto y cuándo: no es opcional, es la contrapartida de poder operar dentro de este régimen.

Los cuatro canales y lo que deja cada uno (plan-financiero-3-anos-pasteleria.xlsx, hoja «Canales y Punto Muerto»)

Canal	Ventas del año de crucero (€)	Parte de las ventas (%)	Margen bruto (%)	Margen de contribución (%)	Días de cobro
Mostrador	251.314 €	78 %	68 %	68 %	0
Encargos	45.108 €	14 %	70 %	68 %	0
B2B (cafeterías y restaurantes de la zona)	16.110 €	5 %	52 %	49 %	45
Online y envío	9.666 €	3 %	60 %	51 %	0
TOTAL	322.198 €	100 %		67 %	

El peso del canal de suministro a otras tiendas sale de un caso publicado; el resto del reparto es un supuesto del caso modelado.

8. Contratar Pastelero o Tirar de Ayudante

El contexto de la decisión

El obrador no funciona solo. En cuanto el dueño sale a hacer un encargo, atiende al proveedor o simplemente libra un día, alguien tiene que sostener la producción con el mismo criterio, y ese alguien tiene precio de convenio: no es una ayuda puntual, es un puesto de plantilla. Aquí es donde más pasteleros se equivocan por precio, porque la tentación aparece sola: cubrir el hueco con media jornada de un perfil de apoyo, porque la diferencia de coste bruto entre ese perfil y un especialista parece pequeña sobre el papel. Se firma el contrato más barato, y meses después se descubre que ese contrato no cubre lo que hacía falta cubrir. La decisión de plantilla que más veces se toma por precio es exactamente esta.

Las opciones sobre la mesa

Hay tres caminos, y conviene ponerlos uno al lado del otro antes de firmar nada:

- Opción A: contratar un perfil especialista de obrador a jornada completa. Asume la producción con autonomía desde el primer día.
- Opción B: cubrir el mismo horario con dos medias jornadas de perfiles de apoyo. Baja el coste por cabeza, pero reparte la responsabilidad entre dos personas con menos recorrido técnico.
- Opción C: jornada completa de un perfil de apoyo, con formación interna para que crezca dentro del obrador.

Lo que cambia entre las tres no es solo el número de la nómina. Cambia el coste de empresa al año, cambia la autonomía real del obrador cuando el dueño no está delante, y cambia el riesgo de que todo el negocio dependa de una sola persona que un día puede coger la baja o marcharse.

El criterio con el que se decide

La comparación correcta no es de bruto contra bruto: es de coste de empresa contra coste de empresa. La Seguridad Social a cargo de la empresa no es un porcentaje simbólico, es una cifra que puede invertir el orden que parecía obvio mirando solo la nómina. Y hay una segunda vuelta de tuerca: la comparación se hace por hora de obrador efectivamente cubierta, no por cabeza contratada. Dos medias jornadas suman las mismas horas que una jornada completa sobre el papel, pero el coste de empresa de dos contratos no es la suma proporcional de uno solo, y ahí es donde la opción B pierde parte de su atractivo inicial.

El segundo criterio, y el que de verdad decide en la práctica, es de cobertura, no de coste. Un turno de madrugada en obrador es continuo: empieza a una hora y hay que sostenerlo entero. Dos medias jornadas encajadas dejan casi siempre una costura, un momento del cuadrante en el que nadie especialista está delante del horno, y eso se nota en la producción del día antes de notarse en la nómina de fin de mes. Si el cuadrante no cierra, el ahorro de la opción B es solo aparente.

La celda que lo resuelve

El número no hay que estimarlo: ya está calculado. La hoja de horas y coste del libro de turnos da, para cada perfil de la plantilla, el coste de empresa al año y el coste por hora, y es ahí donde se compara de verdad la opción A frente a la opción B. El perfil especialista de obrador a jornada completa tiene un coste de empresa de 27.469 € al año, con un coste por hora de 15,43 €. El perfil de apoyo a media jornada cuesta 11.894 € al año, con un coste por hora de 13,36 €. La diferencia por hora entre los dos perfiles es más pequeña de lo que sugiere la diferencia de sueldo bruto que se ve a simple vista, y es

justo esa distancia corta la que hace que la cobertura pese más que el ahorro. El coste de personal de toda la plantilla, con esta estructura, queda en 92.776 € al año. La hoja de turnos semanales, en el mismo libro, es la que dice si con la opción elegida el cuadrante queda realmente cubierto turno a turno, o si queda un hueco de madrugada sin nadie especialista delante.

La recomendación, con estos números encima de la mesa, es la opción A: un especialista de obrador a jornada completa sostiene la producción sin depender de encajar dos calendarios, y la diferencia de coste de empresa frente a la opción B no compensa el riesgo de dejar un turno sin cubrir. Esto cambia si el volumen de producción real del obrador no llena una jornada completa de especialista: ahí la opción C, jornada completa de apoyo con formación interna, empieza a tener sentido, siempre que el cuadrante de la hoja de turnos semanales confirme que ese perfil, ya formado, cubre el turno completo. Las fichas de tarea de cada perfil, con lo que cada uno hace realmente en su turno, las entrega el Kit de Tareas Pastelería, y son la referencia para que la formación interna de la opción C tenga un contenido concreto y no quede en una promesa vaga.

La norma que aplica cuando la hay

El bruto de cada puesto no lo fija el dueño, lo fija el convenio del sector, y en pastelería manda el convenio sobre el salario mínimo interprofesional. El RD 126/2026, de 18 de febrero, arts. 1, 3.1, 4.1 y 4.2, fija para 2026 una cuantía anual de referencia de 17.094 € (comprobado el 10 de septiembre de 2026). Pero el grupo más bajo del convenio de referencia de este pack, el de Comercio e Industria de Confitería, Pastelería, Bollería, Repostería, Heladería y Platos Cocinados, fija un bruto anual de 17.886,30 € para su grupo de personal de apoyo, ya por encima de esa referencia estatal. Contratar por debajo de la tabla del convenio no es una opción barata, es un contrato irregular.

Y hay una segunda obligación que no admite atajos: la formación de quien entra nuevo al obrador, sea cual sea la opción elegida, corre a cargo del empresario desde el primer día, y tiene que quedar registrada. No es un gesto de buena voluntad hacia la opción C, es una obligación que también existe con el perfil especialista de la opción A y con los dos perfiles de apoyo de la opción B.

Coste de empresa por perfil y por hora (plantilla-turnos-y-coste-personal.xlsx, hoja «Horas y Coste»)

Id	Persona	Grupo de convenio	Bruto mensual del grupo (€)	Jornada equivalente	Coste de empresa al año (€)	Coste por hora (€)
P1	Jefe Pastelero	Dirección, jefes y encargados	1.427,89 €	1,0	28.486 €	16,00 €
P2	Pastelero	Personal especialista	1.376,91 €	1,0	27.469 €	15,43 €
P3	Ayudante	Personal de apoyo	1.192,42 €	0,5	11.894 €	13,36 €
P4	Dependiente Vitrina A	Personal cualificado	1.249,42 €	0,5	12.463 €	14,00 €
P5	Dependiente Vitrina B	Personal cualificado	1.249,42 €	0,5	12.463 €	14,00 €
TOTAL de la plantilla				3,5	92.776 €	

Verificado el 10-09-2026 contra el PDF oficial · Revisión salarial 2026 del Convenio del Sector de Comercio e Industria de Confitería, Pastelería, Bollería, Repostería, Heladería y Platos Cocinados de la Comunidad de Madrid (código 28001025011981), BOCM núm. 50 de 28-02-2026 ·

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2026/02/28/BOCM-20260228-2.PDF

9. Abrir en Septiembre o en Febrero

El contexto de la decisión

Todo el mundo quiere abrir cuanto antes. Es la pregunta que más se repite en cualquier proyecto de pastelería (repostería): ¿para cuándo estamos? Y es la pregunta mal planteada, porque la fecha de apertura no se elige: se calcula. Es el resultado de encadenar hitos -local, obra, licencias, equipamiento, contratación- cada uno con su duración y su dependencia del anterior, y el mes en el que sale la última ficha es el mes en el que abres, no el que hubieras preferido.

Lo que sí es una decisión de verdad, y de las que mueven el proyecto entero, es cuándo lo arrancas. Empezar en un mes o en el siguiente desplaza el mes de apertura completo, porque todos los hitos posteriores se recalculan a partir de ese primer día. Decidir la fecha de arranque es, en la práctica, decidir la fecha de apertura con varios meses de antelación y sin haber firmado todavía el contrato de alquiler.

Las opciones sobre la mesa

Hay tres formas de plantear el calendario, y conviene tenerlas claras antes de firmar nada:

- **Opción A - arrancar ya y abrir cuando salga.** Es la más habitual porque es la más cómoda a corto plazo: firmas local, empiezas obra, y la fecha de apertura es la que resulte de sumar los plazos. El riesgo es que esa fecha te caiga donde no conviene, sin haberlo decidido tú.
- **Opción B - calcular hacia atrás desde el mes en el que quieres abrir.** Fijas primero el mes objetivo y restas la duración total del proyecto para saber cuándo tienes que arrancar. Es la opción de quien ya sabe que quiere estrenar con margen antes de la campaña grande.
- **Opción C - retrasar la apertura a propósito para llegar rodado a la campaña grande.** En vez de abrir justo antes, se deja un colchón mayor para haber probado el cuadrante y la producción con clientela real antes del pico de ventas.

Lo que cambia entre las tres no es sólo la fecha en el calendario: son los meses de renta pagada sin facturar nada todavía, la presión sobre un equipo que estrena procesos el mismo día que abre la persiana, y la caja del primer trimestre, que en las tres opciones parte de cero pero no llega igual de descansada a la campaña siguiente.

El criterio con el que se decide

La regla que manda por encima de las tres opciones es simple de enunciar y cara de saltarse: no se abre dentro de una campaña. Estrenar equipo nuevo, plantilla nueva y proveedores nuevos precisamente el día en el que más producción hay en el año es acumular los tres riesgos a la vez -fallos de máquina sin rodar, un equipo que todavía no coordina turnos y proveedores que aún no conocen tu ritmo de pedido- justo cuando menos margen tienes para que algo falle. La hoja de estacionalidad y picos del pack cifra el peso de la campaña grande sobre las ventas del año en 9,8 %: es la ventana de negocio que menos conviene arriesgar con un estreno.

El segundo criterio, una vez descartado abrir en plena campaña, es de rodaje: hay que dejar margen suficiente entre la apertura y esa campaña grande para haber probado el cuadrante de turnos y la capacidad real de producción con encargos de verdad, no con la previsión del papel. Abrir demasiado pegado a la campaña es cambiar un riesgo por otro más pequeño, pero sigue siendo un riesgo.

La celda que lo resuelve

Esto no se decide a ojo: la hoja de cronograma y ruta crítica del libro de licencias del pack encadena los doce hitos del proyecto, marca cuáles no tienen holgura -es decir, cuáles retrasan la apertura si se retrasan ellos- y con esos datos calcula la duración total del proyecto, el mes de apertura y si ese mes cae dentro de una campaña. En el caso modelado, la duración total es de 8,5 meses, con 11 de los doce hitos sin ningún margen de holgura, y el mes natural en el que abre ese calendario es el 9, septiembre: fuera de la campaña grande y con margen de rodaje hasta ella. Cambia la fecha de arranque en esa misma hoja y verás moverse el mes de apertura entero, hito a hito.

Dentro de esos doce hitos, el que más veces desplaza la fecha final no suele ser la obra ni el papeleo: es el plazo de entrega del equipamiento, y sale del checklist de equipamiento y proveedores del pack, no de una estimación genérica. Ahí es donde conviene mirar primero cuando el calendario aprieta, y en particular la partida de la cámara de fermentación controlada de roll-in, que en el caso modelado es la que marca el cuello de botella del pedido.

La recomendación, con su condición de cambio: parte del mes de apertura que te da la hoja de cronograma y no lo fuerces hacia atrás sólo por salir antes; muévelo sólo si al recalcular la ruta crítica con tu fecha de arranque real sigue cayendo fuera de la campaña y con margen de rodaje suficiente. Si el nuevo cálculo te mete dentro de la campaña grande, la fecha de arranque hay que adelantarla, no la de apertura.

La norma que aplica cuando la hay

No hay ninguna norma que fije en qué mes puede abrir una pastelería: la fecha es una decisión de calendario, no un trámite. Pero sí hay plazos que no controlas y que hay que meter en la cuenta atrás como hitos más: el trámite de la licencia de actividad depende del calendario de tu propio ayuntamiento, y la comunicación sanitaria a tu comunidad autónoma no habilita para abrir por sí sola -es un trámite obligatorio, pero distinto del que te da luz verde.

Y en la comunidad de ejemplo de este pack, Madrid, hay un plazo con fecha fija que sí conviene tener presente si el proyecto es una reforma de un negocio que ya venía funcionando: quien ya estaba abierto cuando entró en vigor el nuevo registro autonómico tiene un período transitorio de un año para inscribirse, que vence el 28-03-2027 (Decreto 26/2026, de 25 de marzo, del Consejo de Gobierno, disposición transitoria única, comprobado el 10 de septiembre de 2026). No afecta a quien abre de cero, pero si tu caso es una reapertura o una ampliación de un obrador (taller o laboratorio) ya existente, esa fecha entra en la misma hoja de cronograma como un hito más.

Los doce hitos y su ruta crítica (checklist-legal-y-licencias.xlsx, hoja «Cronograma y Ruta Crítica»)

Id	Hito	Duración (meses)	Depende de	Acaba (mes del proyecto)	Holgura (meses)	¿Ruta crítica?
H1	Búsqueda y cribado de local	2,0	-	2,0	0,0	Sí
H2	Firma del arrendamiento y fianza	0,5	H1	2,5	0,0	Sí
H3	Proyecto técnico visado	1,0	H2	3,5	0,0	Sí
H4	Licencia de actividad o declaración responsable	1,5	H3	5,0	0,0	Sí
H5	Obra civil e instalaciones	2,0	H4	7,0	0,0	Sí

Id	Hito	Duración (meses)	Depende de	Acaba (mes del proyecto)	Holgura (meses)	¿Ruta crítica?
H6	Pedido y entrega del equipamiento	2,5	H3	6,0	1,0	No
H7	Montaje y puesta en marcha del equipamiento	0,5	H5	7,5	0,0	Sí
H8	Comunicación al registro sanitario autonómico	0,5	H7	8,0	0,0	Sí
H9	Formación de manipuladores y plan de APPCC	0,5	H7	8,0	0,0	Sí
H10	Contratación del equipo y altas en Seguridad Social	0,5	H7	8,0	0,0	Sí
H11	Pruebas de producción y cierre de la carta de apertura	0,5	H8	8,5	0,0	Sí
H12	Apertura	0,0	H11	8,5	0,0	Sí

Las duraciones son supuestos de planificación. El plazo del trámite de actividad depende de tu ayuntamiento y es el que más varía.

10. Empezar en Casa Dentro de la Legalidad: Qué Puedo Vender y Qué No

El contexto de la decisión

Esta es la puerta de entrada más frecuente al oficio. Empiezas vendiendo por encargo (pedido) desde tu propia casa, la clientela llega por mensajería y por redes sociales, y en algún momento el volumen obliga a plantearse legalizarlo. El miedo real no es el trámite en sí: es descubrir, ya con clientela hecha, que lo que llevas meses vendiendo no entra en la lista de lo que se puede elaborar en una vivienda. Esa es la pregunta que hay que responder antes de rellenar ningún papel, y la respuesta cambia según dónde vivas.

Las opciones sobre la mesa

Hay tres caminos y no son intercambiables. La opción A es legalizar la propia vivienda con una declaración responsable y ajustar tu catálogo a lo que la norma permite elaborar en casa. La opción B es dar el salto a un obrador (taller o laboratorio) compartido, que te libera del límite doméstico pero te suma un alquiler. La opción C es saltar directamente a un local pequeño con su propia licencia. Lo que cambia entre las tres es la inversión de arranque, el catálogo que puedes vender, los canales por los que puedes venderlo y el tope de volumen que puedes producir cada semana.

El criterio con el que se decide

La regla de oro es esta: primero se comprueba si tu producto entra en la lista blanca de la vivienda, y solo después se hace el trámite. Hacerlo al revés es legalizar una actividad que luego vas a tener que recortar, con clientes ya acostumbrados a un catálogo que no vas a poder mantener. El segundo criterio es de crecimiento, no de legalidad: la vivienda tiene un techo de volumen que no se puede negociar, así que si tu plan es crecer de verdad, la vivienda es una etapa, no un destino final.

La celda que lo resuelve

La hoja de ruta doméstica del libro de licencias da tres semáforos para esta decisión. El primero es el tope de kilos: el límite absoluto son 100 kilos a la semana, y en el ejemplo doméstico de esa misma hoja se trabaja con 60 kilos semanales, muy por debajo del techo. El segundo semáforo es la proporcionalidad con los metros útiles de tu cocina: el ejemplo usa 12 metros útiles con un criterio propio de proporcionalidad de 8 y una referencia de 5,0 kilos por metro cuadrado útil y semana, así que la superficie de la que dispones acota tu producción tanto como el propio tope legal. El tercer semáforo no es una cifra, es un aviso: todo eso hay que poder demostrarlo documentalmente, no basta con decir que se cumple.

Para comparar el coste de cada camino está la hoja de variantes de la calculadora de inversión: la variante de obrador en casa está calculada en 14.966 euros de inversión de apertura, la cifra que hay que poner al lado de lo que cuestan el obrador compartido o el local pequeño antes de decidir. Como contraste cualitativo, la guía Pastelería Para Todos habla de una inversión de referencia de tres mil a cinco mil euros para el mínimo viable de venta directa, y de cinco mil a ocho mil euros de arranque económico frente a treinta mil euros o más para un equipamiento profesional completo; en ese modelo la venta es solo directa al consumidor final y el trámite es una comunicación al departamento de sanidad autonómico, nunca una inscripción en el registro general de empresas alimentarias.

La recomendación es clara: si tu producto entra en la lista blanca y tu volumen semanal se mueve en el rango del ejemplo doméstico, la vivienda es la opción más barata para arrancar. La condición que te hace cambiar de opción es cualquiera de las dos: que tu catálogo no entre en la lista, o que tu volumen

se acerque al tope y tengas plan de seguir creciendo.

La norma que aplica cuando la hay

El artículo 13.8 del RD 1021/2022 (texto consolidado, comprobado el 10 de septiembre de 2026) limita lo que se puede elaborar en vivienda a cinco letras: comidas preparadas con tratamiento térmico suficiente, productos de pastelería (repostería) y panadería estables a temperatura ambiente, mermeladas y confituras con tratamiento térmico tras el envasado, conservas vegetales con pH inferior a 4,5, y una quinta letra que remite a lo que cada comunidad autónoma añada en su territorio. Por defecto, solo entra la repostería estable a temperatura ambiente: una tarta (pastel o torta) rellena de nata no entra en esa lista salvo que tu comunidad la haya sumado por la vía de esa quinta letra, y hay comunidades que ya lo han hecho. El Decreto 13/2025 del Consell, por ejemplo, amplía esa lista a ocho letras y abre además la venta directa en el propio domicilio.

De las cinco prohibiciones del artículo 13.5 del mismo real decreto, solo la de colectividades y eventos es incondicional; el consumo in situ, la venta en el propio establecimiento y el suministro a otros minoristas llevan salvedad autonómica, y la prohibición de congelar no admite salvedad, aunque sí se puede mantener en congelación la materia prima que ya se compró congelada. Y el artículo 13.10 obliga a etiquetar todo lo que sale de una vivienda con la mención de elaborado en vivienda particular y la fecha de elaboración. Esto no es una promesa de que quedas cien por cien en regla con solo leerlo: es el mapa con la norma y el artículo exactos, y el número con el que comparas tu propio caso en la hoja de ruta doméstica.

La lista blanca de la vivienda, letra a letra (checklist-legal-y-licencias.xlsx, hoja «Ruta Doméstica»)

Letra y qué permite	Qué NO entra por ahí
a) Comidas preparadas con tratamiento térmico suficiente	Lo que no lleva tratamiento térmico suficiente.
b) Productos de panadería y repostería ESTABLES A TEMPERATURA AMBIENTE	Una tarta rellena de nata NO entra por esta letra: no es estable a temperatura ambiente. Podría entrar por la e) si tu comunidad la ha añadido.
c) Mermeladas, confituras y jaleas con tratamiento térmico después del envasado	Las que se envasan en frío.
d) Conservas vegetales con pH inferior a 4,5	Las de pH más alto: ahí el riesgo cambia de categoría.
e) Otros alimentos que las autoridades competentes de las comunidades autónomas permitan en sus territorios	Nada por defecto: esta letra está vacía hasta que TU comunidad la rellene. Una ya lo ha hecho.

Verificado el 10-09-2026 · RD 1021/2022 art. 13, apartados 2 a 10, y Decreto 13/2025 del Consell (DOGV núm. 10036 de 30-01-2025), que ya ha ejercido la letra e del art. 13.8 · <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681>

11. Envío a Domicilio: Qué Producto Viaja y Cuál No

El contexto de la decisión

El envío a domicilio parece la manera barata de ampliar mercado sin abrir otra tienda: no hay traspaso, no hay otro alquiler, no hay otra plantilla. En pastelería (repostería) esa promesa choca con la física antes que con la ley. La pregunta correcta no es si puedes vender online -puedes, y lo puedes hacer sin pedir permiso especial por vender a distancia-, sino qué referencia concreta de tu carta llega en condiciones al domicilio del cliente. No es la misma decisión para una galleta que para una tarta (pastel o torta) rellena de crema, y tratar el envío como un canal único, sin mirar producto a producto, es el error que arrastra el resto de decisiones de este capítulo.

Las opciones sobre la mesa

Hay tres caminos, y conviene mirarlos sin descartar ninguno antes de tiempo:

- Opción A: enviar sólo producto estable a temperatura ambiente -bollería seca, galletas, algunas tartas sin relleno perecedero-, con transporte ordinario.
- Opción B: enviar también producto refrigerado, con transporte de temperatura controlada desde el obrador (taller o laboratorio) hasta la puerta del cliente.
- Opción C: no enviar nada y usar la web sólo para que el cliente recoja en tienda el encargo (pedido) que ha hecho online.

Lo que cambia entre las tres no es sólo el catálogo que puedes ofrecer: cambia el coste de servir ese canal, cambia el margen de contribución que te queda una vez descontado ese coste, y cambia el riesgo de reclamación si algo llega tibio, fundido o fuera de plazo. La opción A abarata la logística pero recorta la carta que puedes vender por internet a lo que aguanta el trayecto sin cadena de frío. La opción B abre la carta entera al envío, pero mete un proveedor de transporte refrigerado en la cuenta de resultados. La opción C elimina el riesgo de transporte por completo, a cambio de renunciar a la venta a quien no puede pasar por tienda.

El criterio con el que se decide

La regla que separa lo que se puede enviar de lo que no es sencilla de enunciar y fácil de saltarse: viaja lo que aguanta su temperatura de conservación durante todo el trayecto, no lo que aguanta la caja. Una caja bien aislada retrasa la subida de temperatura, no la impide, y el reloj no se para por el packaging. Y hay un segundo matiz que se olvida con frecuencia: el plazo legal del producto elaborado por la vía del huevo se cuenta desde el momento de la elaboración, no desde el momento del envío. Si la pieza lleva ya parte de su vida útil consumida en vitrina (exhibidor) o en cámara antes de meterla en la caja, ese tiempo cuenta igual.

El segundo criterio es económico, y va después del técnico porque de nada sirve calcular un margen sobre una pieza que no puede viajar. El coste de servir del canal de envío se come una parte del margen de contribución antes de que veas un euro de beneficio, así que hay que verlo antes de fijar el precio de envío al cliente, no después. Fijar un precio de envío atractivo sin haber mirado antes ese coste de servir es la manera más rápida de vender un pedido que no compensa.

La recomendación, con su condición para cambiar: si tu carta tiene suficiente peso en referencias estables a temperatura ambiente, empieza por la opción A y añade refrigerado (opción B) sólo cuando el volumen de pedidos justifique contratar transporte de temperatura controlada; si tu carta es mayoritariamente producto relleno y refrigerado, la opción A te deja fuera casi todo lo que vendes en tienda y hay que evaluar B desde el primer día, o quedarte en C mientras tanto.

La celda que lo resuelve

La hoja de decisión de huevo y temperatura del libro de la carta -la calculadora de escandallo (costeo) y apertura- clasifica las treinta referencias de la carta modelo entre vitrina refrigerada y vitrina de ambiente: quince van a vitrina refrigerada y quince a vitrina de ambiente, y de esas, quince referencias quedan con un plazo legal de veinticuatro horas. Esa misma hoja da también la temperatura que manda para el producto relleno: 4 grados. Son las quince referencias de vitrina refrigerada las que hay que mirar una a una antes de decidir si entran en el envío, porque son las que menos margen de trayecto tienen.

La hoja de canales del plan financiero, por su parte, da el margen de contribución del canal de envío y online ya con su coste de servir descontado: 51 por ciento de margen de contribución, con un 9 por ciento de coste de servir dentro de esa cuenta. Esa es la cifra que hay que mirar antes de poner un precio de envío por debajo del coste real de servir el pedido.

La norma que aplica cuando la hay

Sí hay norma, y no obliga lo que mucha gente cree. Vender online al consumidor final no te obliga al registro general de suministro entre comercios ni te aplica el radio de cincuenta kilómetros: esa exigencia pertenece al artículo 3 del RD 1021/2022, que regula exclusivamente el suministro a otros establecimientos minoristas de distinta titularidad. La definición de establecimiento minorista del RD 1021/2022, artículo 2, letra a, ya incluye expresamente la entrega al consumidor final «in situ o a distancia» (comprobado el 10 de septiembre de 2026), así que la venta a distancia no te saca de ese régimen ni te mete en uno más exigente.

Lo que sí obliga, y en esto no hay margen, es el artículo 4, apartado 3 del RD 1021/2022: mantener la temperatura de conservación durante todo el transporte al consumidor final. La tabla del artículo 4, apartado 1 fija esa temperatura en 4 grados o menos para el producto de pastelería relleno que no sea estable a temperatura ambiente, y en -18 grados o menos para el congelado. Junto a esto, el Reglamento (UE) 1169/2011, artículo 14 -con remisión al artículo 44 para el producto no envasado- obliga a tener toda la información alimentaria disponible antes de que se realice la compra, sin coste añadido para el cliente, con la única excepción de la fecha de duración, y completa en el momento de la entrega; para producto no envasado, lo que tiene que estar antes de comprar son los alérgenos. Por último, el RD 1055/2022, artículo 2, letra e, párrafo tercero, convierte al titular del comercio en envasador respecto de la caja de envío que usa para servir el pedido, con las obligaciones documentales que eso conlleva sobre esos envases.

Qué sale de la hoja de huevo y temperatura (carta-de-apertura-y-escandallo.xlsx, hoja «Decisión de Huevo y Temperatura»)

Lo que mide	Referencias	Para qué sirve
Referencias que necesitan vitrina REFRIGERADA	15	Cuántos metros de vitrina refrigerada tienes que comprar lo decide esta cuenta, no el gusto.
Referencias que van en vitrina de AMBIENTE	15	Palmeras, Sacher, huesos de santo, turrón y panes. Son las que se pueden adelantar y las que aguantan el pico.
Referencias con el techo de la fila 9 del art. 4.1	13	Producto relleno que no es estable a temperatura ambiente.
Referencias con el techo del art. 9.3	15	Vía del art. 9.1.a) sin ser estable, u ovoproducto del art. 9.2.

Lo que mide	Referencias	Para qué sirve
Referencias a las que aplican LOS DOS techos	13	Aquí manda el más bajo. Es el caso que la SERP vende como «conflicto sin resolver» y no lo es.
Referencias con plazo legal de 24 horas	15	Con registro de fecha y hora de elaboración. Es la obligación del art. 9.3 que casi nadie cuenta.
Referencias que no llevan huevo en ninguna forma	6	El art. 9 no les aplica.
Referencias por la vía 63/20 con consumo inmediato	0	Debería salir cero: la vía del art. 9.1.b) es la de los huevos fritos y las tortillas, no la de la pastelería. Está en la lista para que sepas que existe y que NO es tuya.

*Verificado el 10-09-2026 · RD 1021/2022, art. 4.1 fila 9 (producto de pastelería relleno, 4 °C o menos, salvo estable a temperatura ambiente) y art. 9, apartados 1, 2 y 3 ·
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21681>*

12. Qué Hago con lo que no se Vende Hoy

El contexto de la decisión

En una pastelería (repostería) lo que no se vende hoy no espera a mañana: la vitrina (exhibidor) refrigerada tiene 15 referencias, y las 15 llevan plazo legal de veinticuatro horas, así que al cierre no hay margen para pensar «ya lo coloco la próxima jornada». El primer año esa urgencia se agrava porque todavía no conoces la demanda por referencia: pides con intuición, no con histórico, y la merma sale alta mientras aprendes qué se vende y cuánto. Ese aprendizaje tiene un coste doble y en dos direcciones opuestas: se tira producto que se podría haber vendido con un pequeño empujón, y al mismo tiempo se vende producto que ya no se debería vender, porque nadie decidió a qué hora deja de estar en condiciones de ofrecerse tal cual. Las dos cosas nacen de la misma causa: no tener la política de fin de jornada escrita antes de abrir. Sin ella, cada dependienta improvisa su propio criterio, y el criterio de una tarde no coincide con el de la siguiente.

Las opciones sobre la mesa

Al cierre hay cuatro caminos para lo que sobra, y conviene tenerlos decididos de antemano, no inventados sobre la marcha:

- Opción A: tirar. Es la opción por defecto de quien no ha decidido nada, y la más cara de las cuatro.
- Opción B: vender con descuento, en un rincón identificado de la vitrina o del mostrador, nunca mezclado con el género recién hecho.
- Opción C: donar.
- Opción D: usarlo como consumo de personal.

Lo que cambia entre una opción y otra no es sólo el destino físico del producto: cambian los euros que recuperas, la percepción de marca que dejas en quien te ve vender con descuento o donar, y las obligaciones que se activan según la vía elegida. Vender con descuento activa la regla del precio de referencia; donar activa la normativa de desperdicio alimentario; el consumo de personal no genera ingreso pero tampoco arrastra ese papeleo.

El criterio con el que se decide

El primer criterio no es cuál de las cuatro opciones elegir: es reducir la producción con datos antes de tener que elegir ninguna. La merma se mide por referencia, no en bloque, porque una tarta (pastel o torta) de vida corta y una pieza de bollería envasada no se comportan igual. Sólo después de medir tiene sentido decidir qué hacer con lo que sobra; descontar sin haber medido antes convierte el descuento en política de precios encubierta, porque terminas rebajando siempre las mismas referencias por costumbre y no por excedente real.

El segundo criterio es de precio: rebajar para no tirar producto no puede estropear el precio que llevas cobrando en tu carta el resto del mes, y la norma trae una excepción escrita justamente para este caso, que se explica en el epígrafe siguiente.

El margen de contribución medio por pieza de la carta modelada es de 1,07 €; es la referencia contra la que mides si un descuento de cierre sigue dejando margen o si ya estás regalando el producto.

La celda que lo resuelve

La merma objetivo del caso modelado está en la hoja de parámetros del libro de la carta, y es del 5 %; el food cost servido de esa misma carta ya la incluye: el food cost de materia es del 17,6 % y el food

cost servido, con merma y packaging, sube al 20,3 %. Esa diferencia entre los dos porcentajes es exactamente lo que se está yendo por la puerta de atrás cada noche; si tu merma real supera el 5 % de la hoja de parámetros, el food cost servido que obtienes en la práctica es más alto que el 20,3 % de referencia, y ahí es donde hay que actuar primero, antes de decidir qué hacer con lo sobrante.

Para saber si estás en esa línea o por encima de ella hace falta el dato de cada día, no el del mes: el registro de lo producido contra lo vendido, referencia por referencia, lo entrega el Kit de Tareas Pastelería. Sin ese registro, cualquier decisión sobre las cuatro opciones se toma a ciegas, y da igual lo bien que suene sobre el papel.

La norma que aplica cuando la hay

Vender producto con defecto de forma, de tamaño, de etiquetado o de envasado es legal, bajo tu responsabilidad e informando al cliente, con dos exclusiones: no aplica a frutas y hortalizas ni a conservas abombadas, y en ningún caso puede dificultar la lectura de la información obligatoria del etiquetado (RD 1021/2022, art. 17, texto consolidado; comprobado el 10 de septiembre de 2026). Donar excedente también es legal y está regulado.

En materia de desperdicio alimentario, la exención por superficie -para establecimientos de 1.300 m² o menos- alcanza sólo al apartado del artículo 6 dedicado al plan de prevención y a los convenios de donación; siguen obligando los otros tres apartados, entre ellos el que declara nula de pleno derecho cualquier cláusula de contrato que te impida donar (Ley 1/2025, de 1 de abril, artículos 3, letra f, 6.2, 6.3, 6.4, letra c, 6.5 y 6.6, texto consolidado). Y lo que rebajes para no tirar producto próximo a caducar no cuenta como precio anterior a efectos de la regla de los treinta días: puedes descontarlo sin que ese precio rebajado se convierta en el suelo con el que se te compare en tu próxima oferta habitual (Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, art. 20.1, en la redacción dada por el art. 85 del RD-ley 24/2021).

La recomendación, con lo que la haría cambiar: empieza por la opción B en el rincón identificado, porque recupera más euros que donar o que el consumo de personal y no exige el papeleo de la donación; pasa a la opción C sólo cuando el volumen que te sobra cada noche supere lo que ese rincón puede absorber sin devaluar el resto de la vitrina, y reserva la opción D para las piezas que ya no cumplen la condición para salir a la venta con descuento.

Qué puedes hacer con lo que no se ha vendido, y qué obligación trae cada vía

Vía	¿Es legal?	Con qué condición	Base normativa
Vender con defecto de forma o de tamaño	Sí	Informando al cliente y bajo tu responsabilidad; no aplica a frutas y hortalizas	Art. 17 del RD 1021/2022
Vender con defecto de etiquetado o de envasado	Sí	Igual, salvo conservas con abombamiento	Art. 17 del RD 1021/2022
Rebajar producto próximo a la fecha de consumo	Sí	Esa rebaja no cuenta como precio anterior a efectos de la regla de los treinta días	Art. 20.1 de la Ley 7/1996 en la redacción del RD-ley 24/2021
Donar excedente	Sí	Conforme al capítulo de redistribución del reglamento europeo de higiene	Art. 16 del RD 1021/2022
Firmar un contrato que te prohíba donar	No	Esa cláusula es nula de pleno derecho	Art. 6.3 de la Ley 1/2025
Estropear a propósito lo que sobra para que no se use	No	Prohibido con independencia de tu superficie	Art. 6.5 de la Ley 1/2025

Vía	¿Es legal?	Con qué condición	Base normativa
Tener plan de prevención de desperdicio	Depende	Exento por debajo del umbral de superficie; si además eres microempresa, fuera del artículo entero	Art. 6.4 y 6.6 de la Ley 1/2025

Comprobado el 10 de septiembre de 2026. La exención por superficie alcanza sólo al apartado del plan y de los convenios de donación: los demás apartados siguen obligando.

Sobre el autor y condiciones de uso

John Guerrero es CEO de AI Chef Pro y fundador de ChefBusiness Group. En cocina desde los 17 años y consultor gastronómico desde 2010, ha asesorado la apertura de más de 200 establecimientos, incluidos restaurantes con Estrella MICHELIN y Soles Repsol en España y Europa. Más sobre su trabajo en johnguerrero.es.

Versión 1.0 · septiembre de 2026 · aichef.pro/guia-pasteleria-obraador · info@aichef.pro

Esta guía es un documento de trabajo profesional, no un dictamen jurídico, sanitario, fiscal ni laboral, y no sustituye al proyecto técnico visado que te va a pedir tu ayuntamiento. El marco normativo que se explica es el ESPAÑOL, y su estado se verificó contra las fuentes oficiales -Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el Código Técnico de la Edificación- el 10 de septiembre de 2026: cada afirmación legal lleva su norma y su artículo para que puedas comprobarla y para que sepas dónde mirar cuando cambie. Lo que depende de tu ayuntamiento -la ordenanza de humos, la de ruido, el planeamiento urbanístico, las tasas- cambia en cada uno de los municipios de España y aquí se trata como una pregunta que tienes que hacer, nunca como un dato. Las cuatro comunidades autónomas que aparecen en los cuadros son EJEMPLOS: comprueba el decreto de la tuya. Las superficies, importes, precios, gramajes, márgenes y plazos del caso que recorre el documento son valores de ejemplo de una pastelería modelada que acompaña a este pack, y viven en celdas editables de las hojas de cálculo precisamente para que los sustituyas por los tuyos: ninguno es una previsión de tus resultados, ni un estándar del sector, ni una promesa de rentabilidad. Antes de firmar un alquiler, presentar un trámite, fijar el precio de una referencia o contratar a alguien, contrasta con tu ayuntamiento, con tu asesoría y con la autoridad sanitaria de tu comunidad.